



PROJETO DE LEI Nº , DE 2026

(Da Sra. DANDARA)

Estabelece normas gerais específicas para o licenciamento ambiental de centros de dados.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais específicas para o licenciamento ambiental de centros de dados, com o objetivo de prevenir, mitigar e compensar seus impactos socioambientais, especialmente aqueles relacionados ao consumo de recursos hídricos e de energia e aos efeitos cumulativos e sinérgicos decorrentes de sua implantação e operação.

§ 1º Para os fins desta Lei, considera-se centro de dados a instalação destinada ao processamento, armazenamento, tratamento ou distribuição de dados em ambiente computacional, com uso permanente ou relevante de energia elétrica, de sistemas de refrigeração e de infraestrutura de suporte.

§ 2º O licenciamento ambiental de que trata esta Lei observará a legislação ambiental vigente, em especial os princípios, objetivos e instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981; a repartição de competências estabelecida pela Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011; e, subsidiariamente, as disposições das Leis nº 15.190, de 8 de agosto de 2025, e nº 15.300, de 22 de dezembro de 2025.

§ 3º A aplicação do procedimento de licenciamento ambiental especial previsto na Lei nº 15.300, de 22 de dezembro de 2025, aos centros de





dados considerados estratégicos não afasta o cumprimento dos requisitos, das vedações e das salvaguardas socioambientais estabelecidos nesta Lei.

Art. 2º Compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) estabelecer os critérios nacionais e, quando cabíveis, os limiares mínimos aplicáveis à classificação dos centros de dados segundo o porte e o potencial poluidor ou degradador, no exercício da competência prevista no art. 8º, inciso I, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.

§ 1º O enquadramento do centro de dados quanto ao porte e ao potencial poluidor ou degradador será realizado pela autoridade licenciadora competente, observados os critérios nacionais e os limiares mínimos estabelecidos no *caput* deste artigo.

§ 2º A definição dos critérios e dos limiares de que trata o *caput* deste artigo deverá considerar, no mínimo:

I – a potência elétrica instalada destinada à carga de tecnologia da informação;

II – a demanda e o consumo de energia elétrica;

III – o volume de captação e de consumo de água e a tecnologia empregada nos sistemas de refrigeração;

IV – as características dos sistemas de geração auxiliar de energia e de armazenamento de combustíveis;

V – a geração de efluentes e de resíduos;

VI – a emissão de ruído e de calor; e

VII – outros fatores inerentes à atividade capazes de influenciar seu potencial poluidor ou degradador.

§ 3º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, no exercício de suas competências, estabelecer critérios e parâmetros suplementares mais protetivos, consideradas as peculiaridades regionais e locais.





Art. 3º A construção, a instalação, a ampliação e a operação de centros de dados estão sujeitas a prévio licenciamento ambiental perante a autoridade licenciadora competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), observadas as disposições desta Lei.

§ 1º É vedado o licenciamento ambiental de centros de dados de médio ou grande porte mediante Licença por Adesão e Compromisso (LAC) ou outra modalidade de licenciamento de natureza autodeclaratória.

§ 2º O procedimento e os estudos ambientais exigíveis serão definidos pela autoridade licenciadora em função do porte e do potencial poluidor ou degradador do centro de dados, de sua localização e da magnitude dos impactos ambientais esperados, nos termos dos critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e observadas as disposições desta Lei.

§ 3º Os centros de dados de pequeno porte e baixo potencial poluidor ou degradador poderão ser submetidos a procedimento simplificado de licenciamento ambiental, desde que sua localização não implique maior vulnerabilidade socioambiental, na forma estabelecida pelo Conama.

§ 4º Para os fins dos §§ 2º e 3º, a avaliação das características locais deverá considerar, entre outros fatores:

I – a disponibilidade hídrica e a situação de segurança hídrica da bacia hidrográfica;

II – a existência de áreas ambientalmente sensíveis, de remanescentes de vegetação nativa e de áreas relevantes para a conservação da biodiversidade e para a conectividade ecológica;

III – a existência de unidades de conservação e de suas zonas de amortecimento na área de influência do empreendimento;

IV – a presença de povos indígenas, comunidades quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais potencialmente afetados;





V – a vulnerabilidade socioambiental das populações potencialmente afetadas; e

VI – a concentração existente ou prevista de centros de dados e de outros empreendimentos de elevada demanda hídrica ou energética na mesma área de influência.

Art. 4º A avaliação dos impactos socioambientais no licenciamento ambiental de centros de dados deverá considerar, no mínimo:

I – a demanda e o consumo de energia elétrica, as fontes de energia utilizadas e os impactos associados ao atendimento da demanda energética do empreendimento;

II – a captação e o consumo de água, inclusive para sistemas de refrigeração, a disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica, os usos múltiplos e prioritários dos recursos hídricos e a compatibilidade com os instrumentos de gestão e de outorga de direito de uso de recursos hídricos;

III – a geração, o manejo e a destinação de resíduos sólidos, resíduos eletroeletrônicos e efluentes;

IV – as emissões de ruído e de calor e seus efeitos sobre o meio ambiente e a população potencialmente afetada;

V – os riscos ambientais associados aos sistemas auxiliares, incluindo geradores de energia, sistemas de armazenamento de combustíveis e equipamentos e substâncias utilizados nos sistemas de refrigeração;

VI – os impactos sobre a biodiversidade, os habitats e os serviços ecossistêmicos, inclusive os decorrentes da supressão de vegetação e da fragmentação ou alteração de habitats, bem como sobre as unidades de conservação e suas zonas de amortecimento;

VII – os impactos cumulativos e sinérgicos decorrentes da concentração de centros de dados e de outros empreendimentos com elevada demanda de energia ou de recursos hídricos na mesma área de influência;





VIII – os efeitos da demanda energética do empreendimento sobre a segurança e a continuidade do fornecimento de energia elétrica à população, sem prejuízo das competências dos órgãos e entidades responsáveis pelo planejamento e pela operação do setor elétrico;

IX – a eficiência energética e hídrica do empreendimento e as alternativas tecnológicas destinadas à redução do consumo de energia e de recursos hídricos, inclusive quanto aos sistemas de refrigeração;

X – os impactos sobre os usos dos recursos naturais e as condições ambientais necessárias à reprodução física, social, econômica e cultural dos povos indígenas, das comunidades quilombolas e dos demais povos e comunidades tradicionais potencialmente afetados; e

XI – a vulnerabilidade socioambiental das populações potencialmente afetadas e os efeitos do empreendimento sobre o acesso à água, à energia e a outros recursos e serviços essenciais.

Art. 5º O licenciamento ambiental de centro de dados potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente será precedido de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima), nos termos do art. 225, § 1º, inciso IV, da Constituição Federal.

§ 1º A caracterização da significativa degradação do meio ambiente considerará, entre outros fatores, o porte e o potencial poluidor ou degradador do empreendimento, sua localização, a magnitude dos impactos esperados, inclusive sobre a biodiversidade e as populações potencialmente afetadas, e os impactos cumulativos e sinérgicos, observados os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

§ 2º É vedada, para os empreendimentos sujeitos à elaboração de EIA/Rima, a adoção de procedimento simplificado de licenciamento ambiental, inclusive mediante Licença por Adesão e Compromisso (LAC).

Art. 6º Nas regiões em que houver escassez hídrica ou comprometimento da disponibilidade de recursos hídricos, reconhecidos na





forma da legislação aplicável, o licenciamento ambiental de centros de dados deverá exigir a adoção de tecnologias e sistemas de refrigeração que minimizem a captação e o consumo de água, consideradas as alternativas tecnicamente viáveis.

§ 1º A captação ou o consumo de água pelo empreendimento não poderá comprometer o atendimento aos usos prioritários dos recursos hídricos estabelecidos na Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, nem a segurança hídrica das populações potencialmente afetadas.

§ 2º Para assegurar o disposto no § 1º, a autoridade licenciadora poderá estabelecer restrições ou vedar a utilização de recursos hídricos pelo empreendimento, sem prejuízo das competências dos órgãos e entidades responsáveis pela gestão dos recursos hídricos e dos titulares dos serviços públicos de saneamento básico.

Art. 7º Será obrigatória a realização de pelo menos uma audiência pública no licenciamento ambiental de centro de dados sujeito à elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima).

§ 1º A audiência pública será realizada antes da decisão sobre a viabilidade ambiental do empreendimento, asseguradas a divulgação prévia dos estudos ambientais e a participação das populações potencialmente afetadas.

§ 2º O EIA e o Rima serão disponibilizados ao público com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da realização da audiência pública.

§ 3º Nos demais casos, a autoridade licenciadora poderá determinar a realização de audiência pública ou de outros mecanismos de participação pública previstos na legislação, considerando a localização do empreendimento, a magnitude e a abrangência dos impactos socioambientais, a demanda hídrica e energética e a vulnerabilidade das populações potencialmente afetadas.





§ 4º A realização de audiência pública ou de outro mecanismo de participação pública não substitui a consulta prévia, livre e informada aos povos indígenas e tribais, quando cabível, nos termos da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Art. 8º No licenciamento ambiental de centro de dados que possa afetar unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, povos indígenas, comunidades quilombolas ou demais povos e comunidades tradicionais, será assegurada a participação dos órgãos e entidades públicos responsáveis por sua proteção, desde a definição do termo de referência dos estudos ambientais e nas demais etapas do licenciamento relacionadas às respectivas atribuições.

§ 1º Para os fins deste artigo, a participação do órgão responsável pela administração da unidade de conservação será assegurada sempre que identificada a possibilidade de afetação da unidade ou de sua zona de amortecimento, independentemente de sua localização em relação à Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento e da categoria da unidade de conservação.

§ 2º A manifestação dos órgãos e entidades de que trata o *caput* deverá ser considerada pela autoridade licenciadora, que fundamentará expressamente eventual decisão que dela divirja.

§ 3º A avaliação dos impactos sobre povos indígenas, comunidades quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais independe da conclusão dos procedimentos de demarcação, titulação, regularização ou reconhecimento dos respectivos territórios, desde que identificada a possibilidade de afetação pelo empreendimento.

§ 4º O disposto neste artigo não afasta a realização da consulta prévia, livre e informada, quando cabível, nos termos da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).





CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete da Deputada Federal Dandara - PT/MG

Apresentação: 28/08/2026 11:01:33.730 - Mesa

PL n.5209/2026

Art. 9º O empreendedor de centro de dados de médio ou grande porte encaminhará anualmente à autoridade licenciadora relatório de desempenho socioambiental do empreendimento, contendo, no mínimo:

I – dados sobre o consumo de água e de energia elétrica e sobre a eficiência hídrica e energética do empreendimento;

II – informações sobre a geração e o tratamento de efluentes e o gerenciamento de resíduos;

III – informações sobre a implementação e a efetividade das medidas de prevenção, mitigação e compensação dos impactos socioambientais, acompanhadas dos resultados dos respectivos programas de monitoramento ambiental e socioambiental; e

IV – informações sobre o cumprimento das condicionantes ambientais.

§ 1º O relatório deverá apresentar os dados de forma a permitir a avaliação da evolução do desempenho socioambiental do empreendimento e da efetividade das medidas adotadas para prevenir, mitigar e compensar seus impactos.

§ 2º Os relatórios de que trata este artigo serão disponibilizados ao público pela autoridade licenciadora em meio eletrônico, ressalvadas as informações protegidas por sigilo nos termos da legislação.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



* C D 2 6 1 7 8 2 9 2 9 5 0 0 *



JUSTIFICAÇÃO

Os centros de dados constituem infraestrutura essencial à economia digital, ao armazenamento e ao processamento de informações e, mais recentemente, à expansão das tecnologias de inteligência artificial. O crescimento acelerado dessa atividade amplia sua relevância econômica e estratégica para o País e cria oportunidades importantes de investimento e desenvolvimento tecnológico. Essa expansão, contudo, precisa ser acompanhada de instrumentos capazes de assegurar que a implantação e a operação desses empreendimentos ocorram de forma ambientalmente sustentável e socialmente justa.

Isso porque, embora não se confundam com atividades industriais tradicionais, esses centros podem demandar volumes expressivos de energia elétrica e, a depender da tecnologia de refrigeração empregada, de recursos hídricos. Sua implantação e operação também podem envolver geração de efluentes e resíduos, emissões de ruído e calor, sistemas auxiliares de geração de energia e armazenamento de combustíveis, além de intervenções capazes de afetar a biodiversidade, os habitats e os serviços ecossistêmicos.

A magnitude desses impactos, contudo, não decorre apenas das características do empreendimento considerado isoladamente, mas também de sua localização e da pressão conjunta exercida por outros empreendimentos sobre os mesmos recursos e territórios. Assim, a concentração de centros de dados em determinada região pode ampliar a demanda sobre bacias hidrográficas e sistemas de abastecimento e de fornecimento de energia, produzindo impactos cumulativos e sinérgicos. Do mesmo modo, a implantação em áreas ambiental ou socialmente sensíveis pode afetar unidades de conservação, áreas relevantes para a biodiversidade, povos indígenas, comunidades quilombolas, demais povos e comunidades tradicionais e populações em situação de vulnerabilidade socioambiental. Essa





preocupação se acentua em contextos de escassez hídrica, nos quais a elevada demanda de água pode intensificar conflitos entre usos concorrentes e comprometer a segurança hídrica das populações. A expansão da infraestrutura digital não deve, portanto, resultar na transferência de seus custos ambientais e sociais para as comunidades que compartilham os mesmos recursos e territórios.

Diante dessas particularidades, o regime de licenciamento ambiental aplicável aos centros de dados demanda disciplina específica, ainda que as Leis nº 15.190, de 8 de agosto de 2025, e nº 15.300, de 22 de dezembro de 2025, tenham recentemente estabelecido normas gerais sobre o licenciamento ambiental e o licenciamento ambiental especial de empreendimentos estratégicos. Com efeito, a existência desse marco normativo não afasta a possibilidade de a União, no exercício de sua competência para editar normas gerais em matéria ambiental, estabelecer disciplina própria quando as características da atividade assim o recomendem. No caso dos centros de dados, a intensidade da demanda hídrica e energética, a rápida expansão do setor, a possibilidade de concentração territorial das instalações e a diversidade dos contextos socioambientais em que podem ser implantadas justificam a adoção de um patamar nacional de proteção adequado às particularidades da atividade.

É nesse contexto que se insere a presente proposição. O projeto estabelece normas gerais específicas para o licenciamento ambiental de centros de dados, preservando a legislação ambiental vigente e a repartição de competências prevista na Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011. Para assegurar critérios técnicos uniformes em âmbito nacional, atribui-se ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) o estabelecimento dos critérios nacionais e, quando cabíveis, dos limiares mínimos aplicáveis à classificação desses empreendimentos segundo o porte e o potencial poluidor ou degradador. A definição do procedimento e dos estudos ambientais exigíveis deverá considerar, ainda, a localização e a magnitude dos impactos





esperados, de modo que a complexidade do licenciamento seja compatível com os riscos socioambientais de cada empreendimento.

A partir dessa lógica de proporcionalidade, a proposta veda a utilização da Licença por Adesão e Compromisso ou de outra modalidade autodeclaratória para centros de dados de médio e grande porte, sem afastar a possibilidade de procedimento simplificado para empreendimentos de pequeno porte e baixo potencial poluidor ou degradador, quando suas características locais não indicarem maior vulnerabilidade socioambiental. Por outro lado, quando houver potencial de significativa degradação do meio ambiente, será exigido Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima), em consonância com o art. 225, § 1º, inciso IV, da Constituição Federal, hipótese em que fica vedada a adoção de procedimento simplificado.

Além de graduar os procedimentos conforme a complexidade dos impactos, o projeto estabelece salvaguardas específicas para os aspectos mais sensíveis dessa atividade. Entre elas, destaca-se a proteção dos recursos hídricos, especialmente nas regiões submetidas a escassez ou comprometimento da disponibilidade de água, nas quais serão exigidas tecnologias e sistemas de refrigeração destinados a minimizar a captação e o consumo. Busca-se, assim, assegurar que a demanda dos centros de dados não comprometa os usos prioritários previstos na Política Nacional de Recursos Hídricos nem a segurança hídrica das populações potencialmente afetadas. De forma complementar, a avaliação ambiental deverá considerar os efeitos sobre a biodiversidade, as unidades de conservação, os usos dos recursos naturais, a infraestrutura energética e os impactos cumulativos e sinérgicos decorrentes da concentração de empreendimentos.

A adequada avaliação desses efeitos pressupõe, igualmente, participação social compatível com sua relevância. Por essa razão, nos licenciamentos sujeitos a EIA/Rima, será obrigatória a realização de audiência pública antes da decisão sobre a viabilidade ambiental, assegurado o acesso prévio aos estudos e documentos técnicos pertinentes. Do mesmo modo,





quando houver possibilidade de afetação de unidades de conservação, povos indígenas, comunidades quilombolas ou demais povos e comunidades tradicionais, será assegurada a participação dos órgãos e entidades responsáveis por sua proteção nas etapas pertinentes do licenciamento. No caso dos povos e comunidades tradicionais, a avaliação dos impactos não ficará condicionada à conclusão dos procedimentos de demarcação, titulação, regularização ou reconhecimento de seus territórios, preservada, quando cabível, a consulta prévia, livre e informada prevista na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho.

As salvaguardas propostas, entretanto, não se encerram com a decisão sobre a viabilidade ambiental e a expedição das licenças. Para assegurar o acompanhamento dos impactos durante a operação, os centros de dados de médio e grande porte deverão apresentar relatórios anuais de desempenho socioambiental, com informações que permitam avaliar o uso de água e energia, a geração e o tratamento de efluentes e resíduos, a implementação e a efetividade das medidas de prevenção, mitigação e compensação e o cumprimento das condicionantes ambientais. A publicidade dessas informações fortalece a fiscalização e o controle social e permite acompanhar não apenas o cumprimento formal das obrigações, mas também a efetividade das medidas adotadas.

Pretende-se, assim, compatibilizar a expansão da infraestrutura digital brasileira com a proteção da biodiversidade, a segurança hídrica e energética, os direitos das populações potencialmente afetadas e a prevenção de impactos cumulativos e sinérgicos. Ao estabelecer regras nacionais claras, tecnicamente fundamentadas e adequadas às características dos centros de dados, a proposta fortalece a proteção socioambiental e, simultaneamente, confere maior segurança jurídica ao desenvolvimento sustentável do setor.

Diante do exposto, contamos com o apoio das nobres e dos nobres Pares para a aprovação desta proposição.





CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete da Deputada Federal Dandara - PT/MG

Sala das Sessões, em de de 2026.

Deputada DANDARA

Apresentação: 28/08/2026 11:01:33.730 - Mesa

PL n.5209/2026



Câmara dos Deputados | Anexo IV - Gabinete 233 | CEP 70160-900 - Brasília/DF

Tels (61) 3215-5233/3233 | dep.dandara@camara.leg.br

Para verificar a assinatura, acesse <https://mhoing-autenticidade-assinatura.dandara.leg.br/CD202607290000>

Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Dandara

* C D 2 6 1 7 8 2 9 2 9 5 0 0 *